



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/281/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

תובעת	1	אירית מלמד
		באמצעות ב"כ: עו"ד רונן בר אבן קויפמן יחזקאל 2, תל אביב - יפו
	נגד	
נתבע	1	עידן נצר
		יוחנן הורקנוס 27 א', תל אביב - יפו

פסק דין

א. הצדדים להליך

1. התובעת היא המחזיקה מטעם הבעלים בדירה בבית המשותף שברחוב יוחנן הורקנוס 27 א' תל-אביב - יפו (להלן: "הבית המשותף" או "הבית").
2. הנתבע הוא בעלים של דירה אחרת בבית.

ב. טענות התובעת

3. עפ"י הנטען בכתב התביעה, הנתבע השתלט על חלק מחדר המדרגות הסמוך לדירתו ואף בחלק מהמרתף ומניח בהם חפצים שונים כגון: כוננית, מדפים, קורקינט, נעליים, עציצים, עגלות ומטריות.
- עוד ובנוסף, הנתבע אף התקין גדר (בין מעקה חדר המדרגות לבין קיר חדר המדרגות הגובל בדירתו) ובכך חוסם את המעבר לגג הבית המהווה רכוש משותף. הנחת החפצים מהווה הפרעה לגישה למחסן וכן מקשה על הניקיון. גם בגג מאחסן הנתבע חפצים באופן המונע שימוש סביר בגג ואף פוגם באיטומו.
4. הנתבע משאיר בחדר המדרגות המשותף (הקומתי) את כלבו ללא רצועה ומחסום וכן משאיר את דלת דירתו פתוחה לרווחה כשהוא מסתובב בדירתו באופן בלתי צנוע.
5. עוד נטען כי הנתבע מניח בחדר המדרגות בסמוך לדירתו שקיות אשפה, דליים וסמרטוטים המעלים צחנה וכי הוא נוהג לשאוב אבק בחדר המדרגות תוך יצירת רעש רב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/281/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התנהלות זו של הנתבע מונעת את השימוש הסביר בשטחי הרכוש המשותף ויוצרת מטרד וכן היא מהווה הסגת גבול.

6. התובעת פנתה לנתבע מספר פעמים בעניינים דנא וביקשה ממנו לחדול מלנהוג כאמור לעיל, אך, לטענתה, הנתבע סרב, התנכל לה וניבל את פיו כלפיה.

7. אשר על כן, מבקשת התובעת לחייב את הנתבע לסלק את כל החפצים שהניח בשטח חדר המדרגות הסמוך לדירתו, בצמוד למעקה במרתף ובגג. כמו כן התבקש לסלק את הגדר שהציב בשטח חדר המדרגות הסמוך לדירתו ולהימנע מהצבתה מחדש.

8. עוד מבוקש להורות לנתבע להימנע מהשארת שקיות אשפה, דליים וסמרטוטים בחדר המדרגות ולהימנע מהשארת כלבו בחדר המדרגות ומהותרת חדר הכניסה לדירתו פתוחה לרווחה.

ג. טענות הנתבע

9. לטענת הנתבע התמונות שצורפו לכתב התביעה הן ישנות ואינן משקפות את מצב הדברים כיום וכי הצדדים כלל לא גרים באותה קומה.
עוד טוען הנתבע כי התובעת מבקשת להטרידו בשל הסכמתו להשתתף בפרויקט תמ"א 38 וכן מחמת העדפותיו המיניות וכי היא מנהלת יחסי שכנות עכורים עם יתר בעלי הדירות בבית. התובעת עצמה מאחסנת חפצים ואשפה ליד דלת דירתה. הנתבע מאשר כי הוא אכן מידי פעם מאחסן קורקינט ונעליים בחדר המדרגות (שעה שהוא חוזר מהים או מגן הילדים) אך לגישתו המדובר בהתנהלות סבירה.
"הגדר" שהוקמה אינה אלא "מחיצת אקורדיון" (גדר מתקפלת) והיא הותקנה לבקשת התובעת. הנתבע אינו מחזיק את כלבו בחדר המדרגות (על כן התובעת הציגה בעניין רק תמונה אחת ישנה) ואף אינו מסתובב באופן בלתי צנוע ובדלת פתוחה. צילומי האשפה נעשו שעה ששכח את מפתחות דלת דירתו ומכאן שהשקיות הושארו רק למשך שניות ספורות.
הנתבע מודה כי הוא שואב חול בחדר המדרגות באמצעות שואב אבק וזאת שעה שהוא שב מן הים ועל מנת לשמור על ניקיון חדר המדרגות.

ד. דיון והכרעה

10. הטיפול בהליך עבר לידי מאחר שנבצר מכב' המפקחת הבכירה הגב' טלי להב להוסיף ולדון בה מחמת מינויה כרשמת בכירה בבימ"ש השלום בירושלים.

11. בפסק דין חלקי שניתן על ידי כבוד המפקחת טלי להב ביום 19.10.20 – אשר ביקרה בבית המשותף - נקבע, בין היתר, כך :



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/281/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

..."

3. עילות התביעה מתייחסות לשימושים נטענים ברכוש המשותף. ככלל את השימוש הסביר ברכוש המשותף של הבית המשותף, רשאית האסיפה הכללית שעה שנתכנסה כדין לקבוע (אלא אם כן מדובר בשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין או ההלכה הפסוקה).

4. לפיכך, נציגות הבית תזמן את בעלי הדירות לאסיפה כללית. האסיפה הכללית יכול שתערך באמצעות התוועדות חזותית באחת האפליקציות המתאימות לכך... על סדר יומה של האסיפה הכללית יהא השימושים בגג המשותף ובחדר המדרגות.

5. החלטת האסיפה הכללית תשלח למזכירות הלשכה ותינתן לצדדים שהות להתייחסות להחלטה זו ולהוצאות ההליך..."

12. ביום 17.11.20 הגישה התובעת הודעה אליה צורף פרוטוקול אסיפה כללית מיום 4.11.20.

עפ"י הודעה זו, נתקבלו במסגרת האסיפה הכללית ההחלטות הבאות:

- 1.1 לא יותר להניח בחדר המדרגות שום דבר פרט לשטיחוני כניסה, ותיאסר קשירת חפצים (ומנעולים) למעקות.
- 1.2 לא יותר שימוש בשואב אבק בחלל חדר המדרגות.
- 1.3 כל עוד לא הוסדר ביטוח צד ג' לגג, תיאסר השהייה בגג לחלוטין (פרט לתיקונים הכרחיים בדודים ובצנרת).
- הנתבע התחייב לפנות את החפצים שאחסן בגג עד ליום 25.11.20 חפצים שיוותרו על הגג לאחר מועד זה יפונו ע"י הנציגות והגג ינעל. כאשר יוסדר עניין הביטוח, ייפתח נושא הגג לדיון מחודש.
- 1.4 לא יותר לאחסן חפצים בגג (כולל עציצים) ויאסר על קיום מסיבות ומנגלים על הגג.

13. לטענת התובעת, עיקר ההוראות שנתבקשו על ידה בתביעה התקבלו אפוא פה אחד במסגרת האסיפה הכללית ועל כן היא מבקשת לקבל את התביעה ולחייב את הנתבע בהוצאותיה.

14. ביום 10.12.20 הגיש הנתבע הודעה במסגרתה ביקש לדחות את התביעה ולפסוק לחובת התובעת הוצאות לדוגמא. לטענתו, התובעת מנעה את תיעוד האסיפה על ידי בעלי הדירות האחרים (מלבדה) והיא מסרבת למסור את התיעוד. עוד לטענתו, התובעת מסרה פרוטוקול כוזב שאינו משקף את ההחלטות וכי התובעת עצמה מפרה את ההחלטות שהתקבלו באסיפה (לשיטתה). לבסוף, טוען הנתבע, כי התובעת כשלה כנציגות מקום שלא דאגה לביטוח ואפשרה אחסון חפצים במקלט תוך סיכון בעלי הדירות בעת חירום וכי התובעת הודחה מתפקידה ותחתיה נבחר הנתבע כנציגות הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/281/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בהחלטה מיום 23.12.20 הורתה כב' המפקחת הבכירה להב לנתבע להגיש תצהיר המתייחס להעדר הדיוקים בפרוטוקול ובפרט ביחס להחלטות האופרטיביות שהתקבלו לטענתו באסיפה הכללית.

16. ביום 7.2.21 הגיש הנתבע את תצהירו. עיינתי בתצהירו של הנתבע. סבורני כי תצהירו זה, אינו עונה במדויק על דרישת כבוד המפקחת להב בהחלטתה דלעיל. חלף ציון אי הדיוקים וההשמטות (לכאורה) מפרוטוקול האסיפה הכללית, שטח הנתבע בתצהירו טענות שונות כלפי הנתבעת המפרה, לגישתו, את החלטות האסיפה הכללית. כמו כן, הוא העלה טענות שונות ביחס להתנהלותה ומחדליה של התובעת.

17. אני סבורה כי לא בכדי ניתנה החלטת כב' המפקחת להב דלעיל. תביעת התובעת מתייחסת **לפעולות הנתבע** באשר לאחסון חפציו בחדר המדרגות ובגג, בעניין זה עיינתי שוב ושוב בתצהירו של הנתבע ולא מצאתי בו שביב הכחשה ביחס להחלטות האסיפה הכללית שהתקבלו. גם ההשמטות הנטענות (לכאורה) אינן רלוונטיות לעניינינו שכן הן עוסקות בפינוי אופניים מעצים **בחצר הבית** (שהוא סעד שלא נתבקש כלל בכתב התביעה). גם השמטת חלקה של התובעת באחסון חפצים אינו רלוונטי. ככל שלנתבע טענות כלשהן כלפי התובעת, יתכבד ויגיש תביעה מתאימה. הדברים דלעיל יפים גם לעניין סילוק חפציו של הנתבע מגג הבית.

18. אשר על כן, ולאחר שעיינתי בתצהיר הנתבע מצאתי לקבל את גרסת התובעת באשר להחלטות האסיפה הכללית שהתקבלו (וזאת בזיקה לסעדים שנתבקשו בכתב התביעה).

19. לאור האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה. אוסיף ואומר – ככלל איני סבורה כי יש מקום לאחסן ציוד אישי בחדר המדרגות של הבית. גם הנחת שקיות זבל בחדר המדרגות אינה מהווה לדעתי שימוש סביר ברכוש המשותף. חדר המדרגות הוא רכוש משותף שנועד לשמש את כל בעלי הדירות ומבקרים לתכלית גישה ומעבר (ובכלל זאת עליה וירידה במדרגות והימלטות בעת חירום). הנחת מיטלטלין בחדר המדרגות עלולה להכביד ולצמצם את מרחב המעבר ולסכן חיי אדם. חדר המדרגות אינו דירה ואינו מחסן. ועל כן יש להניח בו – אם בכלל – חפצים מינימליים (כגון שטיחונים לניקוי נעליים).

20. אשר על כן, ולאור החלטת האסיפה הכללית של הבית המשותף, אני קובעת כי הנחת המיטלטלין ע"י הנתבע בחדר המדרגות אינה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף והיא חורגת מהשימוש המידתי והסביר בו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/281/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משאין מחלוקת בין הצדדים כי אין מקום להחזקת בעלי חיים בחדר המדרגות או להותרת דלת הדירה פתוחה לרווחה ולהנחת שקיות אשפה בחדר המדרגות, ולנוכח הצהרת הנתבע כי הדבר נעשה פעמים ספורות בלבד, אזי דין התביעה בעניין זה להתקבל בהסכמת הצדדים.

21. באשר לגג הבית – אני נותנת תוקף להחלטת האסיפה הכללית לפיה יש לפנות מן הגג את כל החפצים כפי שנקבע. עוד אני קובעת בהתאם לאמור לעיל כי אין לקיים מסיבות או הבערת אסכלה ("מנגל") בגג הבית.

סיכום

22. התביעה מתקבלת.

23. הנתבע ישלם את ההוצאות הבאות :

א. **אגרת תביעה** - בסך ₪ 679 שישולמו לטובת אוצר המדינה (אמנם, התובעת זכתה לפטור מתשלום זה אך סבורני כי בנסיבות העניין אין הנתבע זכאי לפטור כאמור).

ב. **שכ"ט עו"ד** - לא הוצגה לעיוני ראיה כלשהי בעניין זה (התובעת הייתה מיוצגת בידי עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי).

מנגד – הנתבע יכל ליתר לחלוטין את הדיון בהליך, לו הסכים מלכתחילה למתן הסעדים שהתבקשו בכתב התביעה (שבעקרון היו מקובלים עליו: כגון לא להחזיק בע"ח בחדר המדרגות, לא להחזיק חפצים ועוד). משלא עשה כן, ומשעה שחלק על תוכן של החלטות האסיפה הכללית בעניין נדרש דיון והכרעה בהליך.

בנסיבות שתוארו לעיל זכאית התובעת לשכ"ט עו"ד. בהתחשב בנסיבות העניין מצאתי לפסוק שכ"ט בהתאם לתעריף המינימלי המומלץ בסך כולל של ₪ 6,257.

24. הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 60 יום מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (21.4.20) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום י"ד סיון תשפ"א (25.5.2021). בהעדר הצדדים. עותק יישלח.

דגנית קצור - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו